

1509419-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI DA SILVA DE ALMEIDA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

DAVI DA SILVA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 21 de abril de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509419-96.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509419-96.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI DA SILVA DE ALMEIDA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

DAVI DA SILVA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 10h15, na Praça Clóvis Bevilacqua, nº 10, Sé, nesta cidade e comarca da Capital/SP, trazia consigo drogas, para fim de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 35 (trinta e cinco) porções de cocaína e 06 (seis) pedras de cocaína, bem como a quantia de R\$ 53,00 (cinquenta e três reais) em espécie.

A denúncia foi recebida (fls.70/72), o réu foi devidamente citado e notificado (fl.96) e apresentou Resposta à Acusação (fl.101 ). Mantido o recebimento da denúncia (fl.102), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento durante a qual foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa arguiu a preliminar de nulidade em razão da ilicitude das provas colhidas com afronta ao artigo 144, §8º da Constituição Federal e artigo 240, §2º do Código de Processo Penal. Ainda, postulou pela absolvição nos termos do art. 386,III ou VII do Código de Processo Penal e, em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da reincidência com a confissão, fixação de regime inicial mais brando do que o fechado, detração e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Relativamente à preliminar arguida, deve ser afastada uma vez que de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Inferre-se, ademais, que a prisão em flagrante do acusado realizada pelos guardas civis municipais está respaldada no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Ainda da dinâmica dos fatos revelou-se que a sua detenção não decorreu de investigação prévia para qual os guardas civis não teriam atribuição, mas sim resultou de fundada suspeita por terem os guardas presenciado o gestual de trocas entre os três indivíduos que avistaram na praça, sendo um deles o acusado.

Fica afastada portanto a alegação de nulidade.

No mérito, não obstante as alegações da Defesa, analisando as provas dos autos, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.03), Auto de Exibição e Apreensão (fl.05), Termos de Depoimento (fls.06/07), Boletim de Ocorrência (fls.25/27), Relatório Final (fls.52/53), Laudos de Constatação (fls. 89/92) e Laudo Pericial definitivo (fls.93/95) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Luiz Deusdete Barbosa Leal, guarda civil, ao ser ouvido em juízo como testemunha disse que estava em patrulhamento de rotina quando por volta das 10:00 hs, no local conhecido por ser frequentado por usuários e traficantes, avistaram Davi, junto com outros três jovens, exercendo gestual de venda de drogas. Quando eles viram a aproximação, os outros correram e Davi ficou. No bolso da jaqueta localizaram 35 invólucros de cocaína e 6 pedras de crack e o valor de R\$ 53,00. Ele confirmou que estava vendendo para ajudar a família. Não o conhecia antes.

No mesmo sentido o guarda civil Ronnie James Rodrigues Silva ao ser ouvido em juízo, esclareceu que estava em patrulhamento na praça Clóvis Beviláqua quando avistaram os indivíduos fazendo trocas. Ao avistarem a viatura, dois fugiram e conseguiram deter Davi que não conseguiu fugir. Localizaram com ele, no bolso da jaqueta, o entorpecente e R\$ 53,00 em dinheiro. Ele confirmou a traficância. Disse que precisava vender para ajudar a família. Ele não tinha cachimbo. Mas aparentava ter tido uma noite mal dormida ou ter feito uso de drogas.

Em sede de interrogatório o réu DAVI DA SILVA DE ALMEIDA relatou que estava numa festa Rave com os amigos. No dia, foi falar com traficante e pediu 30 pó e ele deu a droga. O traficante saiu e em seguida viu a viatura, tendo sido abordado. Negou o tráfico. Disse que estava comprando a droga porque estava numa festa com os amigos. Ia voltar para a festa com a droga para usar. Comprou com o dinheiro dos amigos. Tinha uns 7 conhecidos na festa. Só um deles me deu dinheiro para eu comprar. A festa era na Móoca, perto de onde mora e foi ao centro comprar. Foi sozinho.

A versão do fatos contada pelo acusado em juízo não é a mesma contada na fase

investigativa e, ademais, restou isolada nos autos.

Veja-se, no interrogatório feito em solo policial, sua versão convergiu com a versão apresentada dos policiais.

Na nova versão, afirmou que foi sozinho da Móoca até o centro, segundo ele meio longe, para comprar droga com o dinheiro de um amigo e que pretendia voltar para usar a droga na festa em que estava. Ocorre que, não fosse estranho ter ido sozinho, com dinheiro de terceiro, não nomeou nenhum de seus amigos, tornando pouco crível sua versão.

Não bastasse isso, como salientado pela acusação, o ato de adquirir, transportar, entregar a consumo, ainda que gratuitamente, para terceiros, já constituiu em si o delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Se é certo que foi preso antes de transportar e entregar a consumo, como afirmou que pretendia fazer, o crime se consumou ao adquirir a droga, como confessou ter feito.

As circunstâncias da prisão em flagrante delito, a apreensão de drogas em poder do acusado, separadas e embaladas, prontas para a entrega a terceiros, além da quantia em dinheiro, trocada, são suficientes para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento da droga encontrada na posse do acusado já são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, restando provado o tipo penal de tráfico.

Por outro lado, a versão apresentada pelos policiais ouvidos foram uníssonas. É de asseverar que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem guardas nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento firme em nossa jurisprudência que os depoimentos de guardas, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os guardas aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de guarda somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Caracterizada, portanto, a infração penal, passo a dosar a pena.

DAVI DA SILVA DE ALMEIDA tem 25 anos de idade. É solteiro. Tem um filho de 5 anos de idade que mora com a mãe. Estava estudando, na 7ª série. Trabalhava de ajudante de obra. Ganhava R\$ 80,00 por dia trabalhado. Ganhou uma casa de madeira embaixo do viaduto da Móoca baixa. Morava só. Além de seu filho, ajudava financeiramente a mãe. Mas soube que ela faleceu enquanto estava preso. Já foi processado na Maria da Penha e no 155. Chegou a ser condenado. Ficou um ano de dois meses preso em Bauru.

Sua Folha de Antecedentes (fls.29/32 e 62/66) e a Certidão do Distribuidor Criminal (fls. 33/36) estão acostadas nos autos.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, consigno a existência de mau antecedente (Processo nº 1514480-06.2020.8.26.02280 – fls. 33/34). Assim sendo, exaspero a pena no proporcional coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (crime de tráfico de drogas);

Na segunda fase, anoto que o acusado é reincidente (Processo nº 0004151-51.2017.8.26.0248 – fls. 35/36). Não há que se falar em compensação com a atenuante da confissão, porquanto, em juízo o réu mudou sua versão e apresentando a justificativa de que estaria adquirindo para entregar para terceiros, o fez para se eximir de responsabilidade. Dessa forma, elevo a pena em mais 1/6 atingindo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Pontue-se, por oportuno, a inviabilidade de aplicar-se o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente e porta maus antecedentes.

Desta feita, as penas resultam em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (crime de tráfico de drogas)

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar DAVI DA SILVA DE ALMEIDA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º11.343/2006, ao cumprimento 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, o único possível em face do mau antecedente e da reincidência.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penalcondenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso.

Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

Oficie-se. Adite-se a carta de guia, se necessário, elaborando-se o cálculo da pena de multa aplicada.

Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União, conforme o artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA